

Transporte & Logística

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Geolocalización de flotas, última milla y seguridad de endpoints en terreno.

01·12·2026 Vigencia plena Régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones aprox.	+50% Recargo Si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Resumen ejecutivo

Lo esencial en 30 segundos

Las flotas mueven datos de clientes fuera de la oficina: direcciones, teléfonos y nombres de destinatarios exigen controles de ciberseguridad móvil. El rastreo GPS exige información explícita al conductor y proporcionalidad: prohibido monitorear fuera de jornada o en trayectos privados. Los datos de despacho se conservan por ejecución de contrato solo durante lo necesario: política de retención corta obligatoria. Todo endpoint en terreno debe estar cifrado, con borrado remoto auditable en menos de 1 hora ante pérdida. Pérdida de dispositivo sin cifrado con datos masivos = gravísima (hasta 20.000 UTM); subcontratistas requieren DPA firmados.

1. Introducción y la movilidad de los datos

Las empresas del sector transporte, logística de distribución y despacho de última milla mueven información confidencial fuera del perímetro físico de la oficina: direcciones de entrega, teléfonos y nombres de destinatarios. Los dispositivos móviles, así como límites proporcionales sobre el monitoreo continuo de conductores y vehículos corporativos. Las MIPYMEs del rubro cuentan además con un período de gracia sancionatoria (amonestaciones sin multas pecuniarias) entre el 1° de diciembre de 2026 y el 1° de diciembre de 2027, ideal para completar la marcha blanca de adecuación.

2. Geolocalización y rastreo de flotas

El rastreo GPS continuo constituye un tratamiento de datos de geolocalización (Artículo 16 sexies). El empleador debe:

1. Informar explícitamente al conductor sobre la instalación del dispositivo, los datos que captura, la

duración del tratamiento y si se comparten con la empresa de transporte o un tercero.

2. Respetar el principio de proporcionalidad: se prohíbe el monitoreo continuo e invasivo fuera del

horario laboral, en trayectos privados, o el uso de datos geográficos para realizar perfiles invasivos de comportamiento.

3. Logística de última milla y minimización

El tratamiento de datos de destinatarios (dirección, nombre y teléfono) se justifica en la base lícita de "ejecución de contrato". Sin embargo, se prohíbe conservar indefinidamente estas bases de datos tras la entrega del producto. Es obligatorio definir una política de retención acotada para bases de datos históricas de entregas.

4. Seguridad de endpoints (dispositivos en terreno)

Dado que los repartidores y transportistas acceden a datos sensibles en tablets o celulares corporativos en terreno, el riesgo de pérdida es constante. Es mandatorio:

Casos típicos del sector

Situación	Gravedad probable
La gerencia revisa recorridos de un conductor en su día libre «por costumbre» desde la plataforma de flota.	Grave
Asaltan a un repartidor y pierde un tablet con 4.000 direcciones y teléfonos de clientes, sin cifrado ni MDM.	Grave
La empresa mantiene desde 2019 todas las direcciones y teléfonos de destinatarios «para estadísticas».	Grave

Régimen sancionatorio

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de implementación sectorial

1. Configurar un sistema de gestión MDM con capacidad de borrado remoto inmediato (< 1 hora).
2. Capacitar a los conductores en ciberseguridad básica (ingeniería social, robo de dispositivos).

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico

Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.

Días 31–60 · Adecuación

Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.

Días 61–90 · Cultura y pruebas

Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Puedo rastrear al conductor las 24 horas?

No. El monitoreo se limita a la jornada y funciones laborales; fuera de ellas el seguimiento continuo viola la proporcionalidad.

¿Cuánto tiempo guardo los datos de cada despacho?

Lo necesario para facturación, garantías y reclamos; definir política escrita (ej. 6 meses) y borrar/anonimizar luego.

¿Y si subcontrato transportistas independientes?

Son encargados: exigen DPA firmado, uso restringido a la entrega y borrado al terminar el servicio.

¿Me beneficia el período de gracia MIPYME?

Si calificas como empresa de menor tamaño: entre dic. 2026 y dic. 2027 habrá amonestaciones sin multa; úsalo para cifrar dispositivos y ajustar el GPS.

¿Qué hago inmediatamente tras el robo de un dispositivo?

Disparar remote wipe (< 1 hora), registrar hora y evidencia, evaluar notificación a la APDP y avisar a los afectados si hay alto riesgo. Habilitar cifrado obligatorio en todos los teléfonos y tablets corporativas en terreno.

Glosario esencial

Última milla

etapa final de entrega al destinatario: concentración de datos personales fuera de la oficina.

Telemetría de flota

captura continua de posición, velocidad y eventos vehiculares; regulada por el la normativa de geolocalización.

Remote wipe / MDM

borrado remoto auditable y gestión centralizada de dispositivos móviles corporativos.

Proporcionalidad

principio que limita el monitoreo a lo estrictamente necesario para la función laboral.

Endpoint en terreno

tablet o teléfono corporativo usado en ruta: exige cifrado, MDM y protocolo de pérdida.

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (idNorma=1209272). Documento orientativo de trabajo; ante dudas específicas consultar siempre el texto vigente.